

1. 업무개요

환경시설본부 수생태시설처 ★★★★★★부에서는 비점오염원의 효율적 관리를 목적으로 설치된 비점오염저감 시범시설(환경부 운영 13개소) 및 국고보조시설(지자체 운영 약 139개소)에 대한 수질 및 처리효율 모니터링 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률(약칭: 환경시험검사법)」 제18조의3 제1항에서 “국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)이 실시하는 사업 관련 보고서¹⁾에 활용하고자 하는 경우에는 반드시 제18조의2에 따라 정도관리 적합 판정²⁾을 받은 자가 생산한 것이어야 한다.”고 정하고 있다.

★★★★★★부에서 발주한 “비점오염저감 시범시설 및 국고보조시설에 대한 유지관리 및 국조보조사업 효율조사 연구 용역(2020년~2022년)”의 성과물은 환경시험검사법 제18조의3 제1항에서 정하고 있는 사업 관련 보고서에는 해당되지 않지만, 국내 비점오염원 관리에 대한 정책지원에 활용되는 기초자료로 시설물별 수질분석 결과에 대한 신뢰성이 확보될 필요가 있다.

[표1] 환경시험검사법 시행규칙 상 사업 관련 보고서의 종류 및 범위

제17조의5(사업 관련 보고서의 종류 및 범위) 법 제18조의3제3항에 따른 사업 관련 보고서의 종류 및 범위는 다음 각 호의 보고서 및 서류로 한다.

1. 「환경정책기본법」 제14조에 따른 국가환경종합계획, 같은 법 제17조에 따른 환경보전중기 종합계획, 같은 법 제18조에 따른 시·도의 환경보전계획 및 같은 법 제19조에 따른 시·군·구의 환경보전계획
2. 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제22조제10호 및 같은 법 시행령 제28조제5호에 따른 환경기초조사사업 보고서

1) 환경시험검사법 시행규칙 제17조의5(사업 관련 보고서의 종류 및 범위)

2) 환경시험검사법 제18조의2에 따라 시험·검사등에 필요한 능력과 시험·검사등을 한 자료의 검증 등(정도관리)

3. 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제35조제16호 및 같은 법 시행령 제36조제8호에 따른 환경기초조사사업 보고서
4. 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제33조제14호 및 같은 법 시행령 제35조제5호에 따른 환경기초조사사업 보고서
5. 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제33조제14호 및 같은 법 시행령 제35조제10호에 따른 환경기초조사사업 보고서
6. 「대기환경보전법」 제11조에 따른 대기환경개선 종합계획
7. 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제9조에 따른 대기관리권역의 대기환경관리 기본계획 및 같은 법 제10조에 따른 시행계획
8. 「물환경보전법」 제4조의3에 따른 오염총량관리기본계획, 같은 법 제4조의4에 따른 오염총량관리시행계획 및 같은 법 제49조에 따른 공공폐수처리시설 기본계획
9. 「환경영향평가법」 제53조제1항 각 호의 서류
10. 「환경보건법」 제6조에 따른 환경보건종합계획, 같은 법 제11조에 따른 위해성평가 보고서 및 같은 법 제14조에 따른 국민환경보건 기초조사 보고서와 국민환경보건 정밀조사 보고서
11. 「먹는물관리법」 제13조에 따른 환경영향조사서
12. 「수도법」 제4조에 따른 국가수도기본계획, 같은 법 제5조에 따른 수도정비계획, 같은 법 제17조 및 같은 법 시행령 제27조에 따른 일반수도사업 인가 신청서에 첨부하는 사업계획서, 같은 법 제31조에 따른 수돗물품질보고서 및 같은 법 제74조에 따른 수도시설 기술진단 보고서
13. 「하수도법」 제4조에 따른 국가하수도종합계획, 같은 법 제4조의2에 따른 유역하수도정비계획, 같은 법 제6조에 따른 하수도정비기본계획, 같은 법 제11조 및 같은 법 시행령 제7조제2항에 따른 인가신청서에 첨부하는 도서 및 같은 법 제20조에 따른 공공하수도 기술진단 보고서
14. 「자원순환기본법」 제11조에 따른 자원순환기본계획, 같은 법 제12조에 따른 시행계획 및 집행계획
15. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제11조에 따른 시설사업기본계획 및 같은 법 제15조에 따른 민간투자사업의 실시계획

3. 감사결과 확인된 문제점

환경시설본부 수생태시설처 ★★★★★★부에서는 “비점오염저감 시범시설 및 국고보조시설에 대한 유지관리 및 국조보조사업 효율조사 연구 용역(2020년~2022년)”을 추진하는 과정에서 시설물의 성능확인을 목적으로 BOD, TOC, SS, T-N, T-P 등의 항목에 대해 수질오염공정시험기준에 따라 시료 채취, 보존, 분석을 하도록 정하였다.

그리고 과업내용 중 시료분석의 경우 환경시험검사법 제18조의2에 따른 정도관리를 받지 않은 자(기관)에 대해서도 “공단 자체 정도검증(과업기간 내 1회)³⁾” 절차를 통과한 경우 수질분석을 할 수 있도록 하였다.

[표 1] 2020년 ~ 2022년 비점오염저감 시설 관련 용역 계약 현황

일시	계약상대자	계약기간	계약내역		비고
			계약금액	분석비 ⁴⁾	
2020년	(사)-----	0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	---백만원	---백만원 (항목별 -,---회)	
2021년	(주)-----	0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	-,---백만원	---백만원 (항목별 -,---회)	
2022년	(주)----- (51%) (사)----- (49%)	0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	-,---백만원	---백만원 (항목별 -,---회)	

[표 2] 2020년 ~ 2022년 수질분석 기관별 정도관리 방법

구 분	분석기관별 정도관리 방법		비고
	정도관리(환경시험법 제18조의2)	공단 자체 정도검증	
2020년	(주)---, ----- -----	---, -----, (주)----- ⁵⁾	
2021년	(주)-----, (주)-----, (주)---	--- -----	
2022년	(주)---, (주)-----, (주)-----, (주)---, (주)-----, -----	---, -----, -----	

그러나 해당 용역의 경우 비점오염저감 시설의 성능확인과 국내 비점오염원 관리에 대한 정책 지원을 목적으로 진행되는 업무로서 과업과정에서 생산되는 기초자료는 신뢰성 확보가 우선적으로 검토되어야 함에도, 신뢰성을 담보하기 어려운 “공단 자체 정도검증”이라는 절차를 통하여 분석된 자료를 용역 성과물로 제출받고 있다.

3) 공단이 제공한 기지시료에 대한 분석결과(기준 값)를 기준으로 시험기관 간 비교시험 결과 오차율(±30%) 이내의 경우 통과

4) (2020년) BOD, TOC, SS, T-N, T-P, COD_{Mn} / (2021년, 2022년) BOD, TOC, SS, T-N, T-P

5) (-----) ▽▽▽▽▽원의 정도관리를 받았으나, TOC 항목 미포함으로 해당 항목에 대해 공단 정도검증 수행

4. 관련자(부서) 의견

해당 용역은 「환경시험검사법」 제18조의3(시험·검사 결과의 효력 등) 및 동법 시행규칙 제17조의5(사업 관련 보고서의 종류 및 범위)에 해당되지 않으나, 데이터 신뢰성 확보를 위해 최선의 노력을 하고 있다는 의견을 밝혔다.

5. 조치할 사항

환경시설본부장(수생태시설처장)은 비점오염저감 시설의 성능확인 및 처리효율 모니터링 업무와 관련하여 “환경시험검사법” 제18조의2에 따라 정도관리 적합 판정을 받은 자가 수질분석 자료를 생산하도록 하는 등 용역 성과물의 품질 제고 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**